

MOHD JOHARI BIN ISMAIL
LWN.
ZURAIDAH BINTI KAMARUDDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 7 September 2021 bersamaan 29 Muharram 1443H]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0085-2021]

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon : Wan Amir Akram Bin Zainal Abidin dan Pn. Ainul Fatimah Binti Md Hilman daripada Tetuan Amir & Elly.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pihak Pemohon pada 28/7/2021 bagi menyemak prosiding kes interim hadhanah inter-parte yang dikendalikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor melalui Kes Permohonan No.: 10207-038-0040-2021.

[2] Pihak Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah –

- i. Bahawa Mahkamah Rayuan Yang Mulia ini memerintahkan bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang dan Hukum Syarak apabila tidak memberikan hak kepada Pemohon untuk memeriksa balas Responden menurut seksyen 118 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMSS 2003] pada 13/7/2021 yang telah ditetapkan sebagai tarikh perbicaraan dan terus memutuskan Kes Permohonan No.: 10207-038-0040-2021 tersebut pada hari dan waktu yang sama.
- ii. Bahawa Mahkamah Rayuan Yang Mulia ini membatalkan keseluruhan Perintah yang dibacakan pada 13/7/2021 dan memerintahkan prosiding perbicaraan Kes Permohonan No.: 10207-038-0040-2021 di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam diteruskan dengan perbicaraan pemeriksaan balas terhadap Responden di bawah seksyen 118(1) ETMMSS 2003.
- iii. Lain-lain perintah yang difikirkan suai manfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 28/7/2021. Alasan permohonan semakan Pihak Pemohon adalah disebabkan Hakim Bicara telah terkhilaf dengan tidak memberikan hak untuk menyoal balas Responden berdasarkan seksyen 118(1) ETMMSS 2003.

FAKTA KES

[4] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 23/3/1996 dan telah bercerai pada 3/5/2021. Hasil Perkahwinan, mereka telah dikurniakan 7 orang cahayamata. Anak Pertama mereka telah berkahwin dan telah tinggal berasingan, manakala keenam-enam anak tersebut tinggal bersama Pemohon. Walaubagaimanapun Responden telah membawa Anak Ketujuh (perempuan) yang berumur 7 tahun tinggal bersama-samanya.

[5] Berdasarkan situasi tersebut, pada 16/2/2021, Pemohon telah memfailkan Permohonan Interim Hak Jagaan Anak bagi Anak Ketujuh tersebut melalui Kes Permohonan No.: 10207-038-0040-2021. Serahan permohonan tersebut kepada Responden dilaksanakan pada 21/2/2021. Sebutan kali pertama dibuat pada 5/4/2021 dan Responden telah memfailkan Afidavit Jawapan pada tarikh sebutan tersebut. Kes ditangguhkan pada 20/5/2021 untuk Pemohon memfailkan Afidavit Balasan.

[6] Semasa sebutan bertarikh 20/5/2021, Pemohon telah memfailkan Afidavit Balasan dan kes ditangguhkan pada 5/7/2021 untuk keputusan. Oleh kerana pelaksanaan PKP, kes tersebut ditangguhkan pada 13/7/2021 untuk keputusan melalui atas talian (Google Meet). Pada tarikh tersebut keputusan dibacakan oleh Pendaftar sepertimana berikut-

- i. Mahkamah menolak permohonan Pihak Pemohon berdasarkan seksyen 202(2) ETMMS 2003;

- ii. Mahkamah memerintahkan hak jagaan anak yang bernama Nur Nusaibah Binti Mohd Johari diserahkan kepada Responden (ibu) sehingga ada Mahkamah mengeluarkan perintah berkenaan penjagaan anak atau sehingga ada perintah lain dikeluarkan oleh Mahkamah Yang Mulia ini.
- iii. Mahkamah memerintahkan hak lawatan bagi anak tersebut diberikan kepada Pemohon (ayah) pada bila-bila masa yang sesuai dan munasabah dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Responden dan hak bermalam berdasarkan kehendak anak tersebut tertakluk kepada keharmonian pihak-pihak.
- iv. Pihak Polis Diraja Malaysia atau Pegawai Berkuasa berkaitan hendaklah memastikan keharmonian Perintah ini dapat dilaksanakan dengan baik jika pihak-pihak dalam kes ini memerlukan bantuan proses pelaksanaan Perintah ini
- v. Kos kes ditanggung oleh pihak-pihak.

[7] Akibat tidak berpuashati dengan keputusan YA Hakim Bicara tersebut, Pemohon telah memfailkan permohonan semakan ini pada 28/7/2021. Kes induk hadhanah melalui Kes Saman No.: 10207-028-0206-2021 telah diselesai secara melalui penghakiman persetujuan pada 26/8/2021.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[8] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [EPAIS 2003] tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu. Peruntukan seksyen 68 EPAIS 2003 menyatakan -

Seksyen 68 - Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

(2) Apabila Mahkamah Rayuan Syariah memanggil rekod tentang apa-apa perkara atau prosiding di bawah subseksyen (1), semua prosiding dalam Mahkamah Tinggi Syariah tentang perkara atau prosiding itu hendaklah digantung sementara menanti perintah selanjutnya daripada Mahkamah Rayuan Syariah.

[9] Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen seksyen 68 EPAIS 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014
Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan
Syariah

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*

- ii. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya menegani fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
 5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
 6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*

7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”*

[10] Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-

003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[11] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[12] Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod Kes Permohonan No.: 10207-038-0040-2021. Penelitian terhadap fail atau rekod kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti apakah adanya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan Hukum Syarak.

[13] Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan, kami berpuashati bahawa Kes Permohonan No.: 10207-038-0040-2021 telahpun selesai dan diputuskan oleh YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Syariah Selangor pada 13/7/2021 dengan menolak permohonan tersebut. Berdasarkan Afidavit Sokongan Pemohon, kami berpuashati bahawa semakan ini adalah menepati kehendak Perkara 7 dan 4 Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014.

[14] Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan kami terhadap permohonan ini dan rekod prosiding Kes Permohonan No.: 10207-038-0040-2021, terdapat beberapa dapatan yang kami temui, iaitu-

- i. Permohonan interim hak jagaan anak telah difailkan oleh Pemohon pada 16/2/2021 melalui Kes Permohonan No.: 10207-038-0040-2021. Serahan kepada Responden telah dilaksanakan pada 21/2/2021. Affidavit Jawapan telah difailkan Responden pada 5/4/2021.
- ii. Pada sebutan bertarikh 20/5/2021, Pemohon telah memfailkan Affidavit Balasan. Tiada apa-apa permohonan dari Pemohon untuk membuat pemeriksaan balas Affidavit Jawapan Responden.
- iii. Tiada sebarang notis untuk memeriksa balas Affidavit Jawapan Responden berdasarkan seksyen 118(1) ETMMSS 2003 difailkan oleh Pemohon sebelum tarikh prosiding 5/7/2021 dan 13/7/2021.
- iv. Pada 13/7/2021, prosiding adalah di hadapan Pendaftar melalui atas talian (Google Meet). Berdasarkan catatan prosiding, Pemohon dan Responden telah maklum bahawa prosiding tersebut adalah untuk keputusan dan bersedia untuk mendengar keputusan.

[15] Berdasarkan dapatan tersebut, kami berpuashati bahawa tiada sebarang kesilapan tatacara dan kekhilafan YA Hakim Bicara semasa mengendalikan prosiding Kes Permohonan No.: 10207-038-0040-2021 tersebut. Dakwaan

Pemohon bahawa beliau telah dinafikan hak untuk menyoal balas Responden berdasarkan seksyen 118(1) ETMMSS 2003 adalah dakwaan yang tidak berasas sama sekali.

[16] Kami kemukakan peruntukan seksyen 118(1) ETMMSS 2003 yang menjelaskan keperluan tindakan yang perlu dibuat oleh Pemohon untuk mendapatkan hak tersebut-

*Mana-mana pihak yang berhasrat hendak mempertikaikan fakta yang dideposkan dalam suatu afidavit boleh menyampaikan kepada pihak yang memfailkan afidavit itu **notis tentang hasrat untuk memeriksa balas deponen itu**, dan sesudah itu, jika deponen itu tidak dikemukakan bagi pemeriksaan balas, Mahkamah hendaklah, kecuali dalam hal keadaan khas, menolak atau tidak mengambil kira afidavit itu.*

[17] Peruntukan seksyen 118(1) ETMMSS 2003 tersebut jelas menyatakan keperluan Pemohon untuk memfailkan notis hasrat untuk memeriksa balas jika ingin menyoal balas Afidavit Jawapan Responden. Notis tersebut sewajarnya diserahkan kepada Mahkamah dan Responden 2 hari genap sebelum tarikh sebutan berdasarkan seksyen 45(2) ETMMSS 2003.

[18] Melalui penelitian kami terhadap fail Kes Permohonan No.: 10207-038-0040-2021, kami dapati bahawa Pemohon telah gagal memfailkan sebarang notis hasrat untuk memeriksa balas dan tiada apa-apa kenyataan Pemohon berhubung hasrat tersebut direkodkan oleh Mahkamah di mana-mana peringkat sebutan. Manakala semasa peringkat keputusan hendak dibacakan oleh Pendaftar, Pemohon masih lagi tidak membangkit hasrat tersebut, sebaliknya bersetuju dan bersedia dengan keputusan.

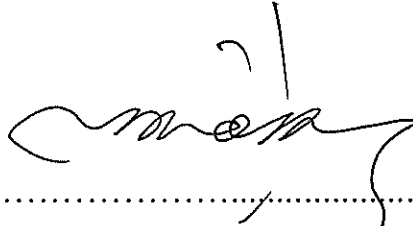
[19] Oleh yang demikian, kami berpuashati bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf ketika mengendalikan prosiding Kes Permohonan No.: 10207-038-0040-2021 dan situasi kes induk hadhanah Kes Saman No.: 10207-028-0206-2021 telah diputuskan pada 26/8/2021, mewajarkan kami menolak permohonan semakan ini.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

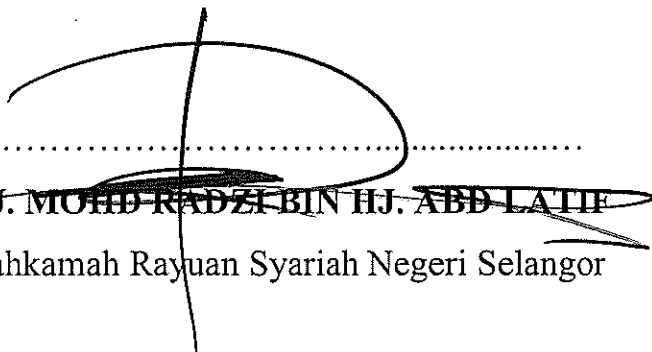
[1] Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



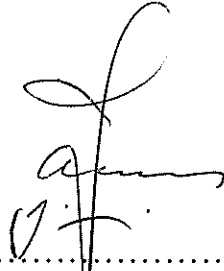
.....
1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

